花都区“11·23”生产经营性道路交通一般事故调查报告

2019年11月23日9时22分，在花都区机场东环路出118省道西37米处，发生一起重型半挂牵引车牵引重型平板自卸半挂车与自行车碰撞的道路交通事故，造成1人死亡，直接经济损失75.42万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《广州市生产经营性道路交通责任事故调查处理工作指引》（穗安监〔2018〕232号）的有关规定，区交警大队进行了前期调查处理，初步认定本起事故属于经营性道路运输车辆造成1人死亡且对事故发生负同等以上责任的一般道路交通事故，涉事生产经营单位两年内所有营运车辆5%以上的车辆存在交通违法行为10次以上。根据有关规定，11月26日，区政府成立了由区应急管理局卢雪平局长任组长，市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和花东镇政府等部门派员组成的花都区“11·23”生产经营性道路交通一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），负责开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，深入开展事故调查工作。通过现场检查、调查取证、检验鉴定，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和防范整改措施。

一、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2019年11月23日9时22分，陈伟忠驾驶粤R47688号牌重型半挂牵引车（经检验制动性能不合格）牵引粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车沿花都区机场东环路出118省道西37米处由北往南行驶的过程中，车身右后侧与前方同方向由黄凤生骑行的自行车发生碰撞，致黄凤生倒地被牵引车辗压，造成黄凤生当场死亡，两车部分损坏的交通事故。

（二）事故应急处置处置情况

1. 2019年11月23日9时45分，110指挥中心接警，称一辆粤R47688号牌重型半挂牵引车牵引重型平板自卸半挂车与自行车发生碰撞，1人死亡。

2. 10时10分，花都区交警大队六中队值班民警、拖车队、120救护车分别到达现场进行处置。

3. 15时37分，事故现场处置完毕。

［证据材料：交通警情单（A2019112300667）复制件］

(三)事故伤亡人员情况

姓名：黄凤生，男，汉族，经区公安司法鉴定中心鉴定，结论为黄凤生符合多器官损伤而死亡。

｛证据材料：广东省广州市花都区公安司法鉴定中心鉴定书［穗花公（司）鉴（法病）字〔2019〕9125号］｝。

(四)善后处理情况

事故发生后，区相关职能部门采取一系列措施：一是区政府、市公安局花都区分局、区交通运输局、区应急管理局、区总工会和花东镇政府等部门立即成立事故调查组，深入涉事车辆所属企业开展深度调查并封存相关证件材料；二是组织事故处理，进行事故现场勘察，委托第三方检验鉴定机构对涉事车辆进行技术鉴

定；三是市公安局花都区分局积极做好死者家属安抚工作，家属情绪稳定。

2019年12月11日，肇事司机与死者家属协商善后赔偿问题，由司机预付死者的丧葬费54000元，其余赔偿金额正通过司法程序处理。

（证据材料：道路交通事故损害部分赔偿凭证第2019A00128号）

（五）事故直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB67211-1986），核定事故造成直接经济损失75.42万元，包括两车损坏造成损失0.02万元，死者丧葬费5.4万元，死亡赔偿金及家属的精神损失费70万元。

二、事故调查情况

（一）涉事车辆

1.涉事车辆基本情况

①粤R47688号牌重型半挂牵引车，登记车主：李容坤，品牌型号：红岩牌CQ4255HTG334，核载2人，实载1人，行驶证注册登记日期：2015年3月06日，使用性质：货运，检验有效期至：2020年03月31日。强制保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDZA20194418000001858，有效期至：2020年03月06日；商业保险投保公司：中国人民财产保险股份有限公司，保险单号：PDAA201944010000111351，有效期至：2019年03月11日。

粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车，登记车主：李容坤，品牌型号：瑞傲牌LHR9400ZZXP，行驶证注册登记日期：2015年3月

17日，使用性质：货运，检验有效期至：2020年03月31日。

（证据材料:相关车辆行驶证、机动车信息查询结果单、保险单等复印件）

②自行车，型号：不详，车主：黄凤生。

2.涉事车辆痕迹检验情况

序号	车辆	情况
1	粤R47688号牌重型半挂牵引车、粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车	1.该车粤R47688号牌重型半挂牵引车长宽高:（6810＊2500＊3797mm),粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车长宽高:（9500＊2500＊3550mm）。 2.粤R47688号牌重型半挂牵引车右后轮挡泥板和粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车右后轮及挡泥板沾有血迹。 3.粤R47688号牌重型半挂牵引车右后轮挡泥板有新鲜刮擦痕迹。
2	无号自行车	1.该车外观较旧，长宽高（1710＊710＊1140mm）。 2.自行车尾部有被车辗压过的痕迹。 3.距地面高0至810mm处的后轮、后轮挡泥板及支架、车尾座及支架、车辆后轮支撑架被辗压变形。

{证据材料：道路交通事故车辆痕迹检验笔录[穗公交〔2019〕车检字第A00128(1)号]、道路交通事故车辆痕迹检验笔录[穗公交〔2019〕车检字第A00128（2）号]复印件}

3.涉事车辆技术鉴定情况

序号	车辆	制动系统	转向系统	车是否超速超载

1	粤R47688号牌重型半挂牵引车	不合格	合格	事故时的车速为23.4km/h，无超载
2	粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车	合格	无	无
3	无号牌 两轮轻便摩托车	合格	无	无

{证据材料：道路交通事故车辆技术检验报告书（粤安车技检〔2019〕S2019110230001A号）、道路交通事故车辆技术检验报告书（粤安车技检〔2019〕S2019110230001B号）、道路交通事故车辆速度检验报告书（粤安车技检〔2019〕1S2019110230001AB-1号）、道路交通事故车辆货车载重检验报告书（粤安车技检〔2019〕1S2019110230001AB-21号）、道路交通事故车辆技术检验报告书（粤安车技检〔2019〕S2019110230001C号）复印件}

（二）事故车辆驾驶人情况

陈伟忠，肇事车辆粤R47688号牌重型半挂牵引车驾驶员，男，52岁，汉族，持A1A2E机动车驾驶证，初次领证日期：1988年04月01日，有效期至：2025年4月1日。

（证据材料：驾驶人信息查询结果单复印件）

（三）事故车辆驾驶人员测试、鉴定情况

经对陈伟忠血液进行酒精含量测定，证实：事发时陈伟忠的送检血液中未检出酒精成份。

（证据材料：中山大学法医鉴定中心司法鉴定意见书（中大

法鉴中心〔2019〕毒鉴字第D20191097号复制件)

（四）事故道路情况

道路基本情况：事故现场位于花都区机场东环路出118省道西37米处,118省道呈东西走向，路面北侧为封闭式施工路段，南侧路面为双向通行，平直混合式路面。机场东环路由北往南延伸进入机场东环路施工工地，路面为凹凸不平水泥混合式路面。

（五）事故过错方及责任情况

经区交警大队根据现场勘查、当事人陈述、证人证言、检验鉴定、视频监控等证据确认事故过错方及承担责任情况：

1.本事故因陈伟忠驾驶制动性能不合格机动车上路行驶时，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条[1]和第二十二条第一款[2]之规定，其行为是造成事故的全部原因。

2.根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项[3]之规定,陈伟忠承担事故的全部责任,黄凤生不承担事故的责任。

(证据材料:《道路交通事故认定书》第4401141201900004l9号)

（六）事故单位情况

[1]《道路交通安全法》第二十一条：“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”

[2]《道路交通安全法》第二十二条第一款：“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”

[3]《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第(一)项规定：“公安机关交通管理部门应当根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当事人的责任。(一)因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；”

李容坤车队，办公场所：清远市源潭镇丽水家园3栋202房。李容坤成立私人车队从事货运经营，属生产经营单位[4]，李容坤车队未取得《工商营业执照》，已取得《道路运输经营许可证》[5]。该车队有7辆货运车辆（登记车主均为李容坤，均在检验有效期内），分别为：粤R47688重型半挂牵引车、粤R53128重型半挂牵引车、粤R38053重型平板自卸货车、粤R76138重型平板自卸货车、粤R38832重型平板自卸货车、粤R1667重型平板自卸半挂车、粤RL023重型平板自卸半挂车。该车队有7名驾驶人员，驾驶员均未与李容坤签订《劳动合同》。

李容坤车队7辆货运车辆近两年（2017年11月23日至2019年11月23日）有3辆货运车辆存在交通违法行为10次以上。

车牌号码	违法次数
粤R47688	67
粤R53128	60
粤R38832	24

李容坤车队的3辆货运车辆违法信息10条以上，占经营性道

[4]《关于安全生产法部分条款适用问题的复函(安监总厅政法函(2014)112号)
广东省安全生产监督管理局：你局《关于明确<安全生产法>部分条款适用问题的请示》（粤安监(2014)116号)收悉。经研究，现函复如下：一、按照《安全生产法》第二条的规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位统称生产经营单位，是指合法和非法从事生产或者经营活动的基本单元，包括企业法人、不具备企业法人资格的合伙组织、个体工商户和自然人等生产经营主体……

[5] 许可证号：粤交运管许可清字4418000022138号；业户名称：李容坤；经营范围：普通货运；发证日期：2017年6月23日；证件有效期至2021年6月30日。

路货输车辆总数(7台)比例为42.9%,远远超过5%的要求。其中,本次事故车辆(车牌号码粤R47688)在两年内违法次数达67次。

(证据材料:《道路运输经营许可证》、李容坤名下7台营运车辆违章情况核查表复印件)

(七)其他情况

1.经核查,李容坤车队于2017年6月23日取得《道路运输经营许可证》,但未取得《工商营业执照》。根据《关于修改〈道路货物运输及站场管理规定〉的决定》(中华人民共和国交通运输部令2016年第35号)要求,申请从事道路货物运输经营的,应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后,向县级道路运输管理机构提出申请[6];需有健全的安全生产管理制度,包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等[7]。

2.经调查,李容坤未依法向工商行政管理机关办理有关登记手续、未制定安全生产管理制度、未建立安全管理机构、未配备安全管理人员、未按规定对驾驶员开展安全生产教育和培训、未建立教育培训档案、未开展日常检查及隐患排查治理工作。

3.经查,李容坤车队7辆货运车辆近两年违章情况:以未按规

---

[6]《道路货物运输及站场管理规定》(根据2016年4月11日交通运输部《关于修改〈道路货物运输及站场管理规定〉的决定》第四次修正)第八条 申请从事道路货物运输经营的,应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后,向县级道路运输管理机构提出申请……

[7]《道路货物运输及站场管理规定》(根据2016年4月11日交通运输部《关于修改〈道路货物运输及站场管理规定〉的决定》第四次修正)第六条 申请从事道路货物运输经营的,应当具备下列条件:……(三)有健全的安全生产管理制度,包括安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。

定喷涂标识、安全设施不全、驾驶机件不符合技术要求等违法行为为主。其中，肇事车辆粤R47688号牌重型半挂牵引车近两年交通违法67次。

4.经核查，李容坤车队7辆货运车辆在发生事故后，2019年11月23日10时至2020年1月11日12时又有16次交通违法行为。

5.经核查，李容坤车队7辆货运车辆在近两年内有1次过度疲劳仍继续驾驶行为。

（证据材料：李容坤名下7辆货运车辆违章情况核查表复印件）

（八）事故当天天气情况

事故发生当天天气晴朗，视线良好，路面车流量较多，肇事地点有视频监控可以看到事故经过。

三、事故发生的原因和性质

事故原因分析（附图1）

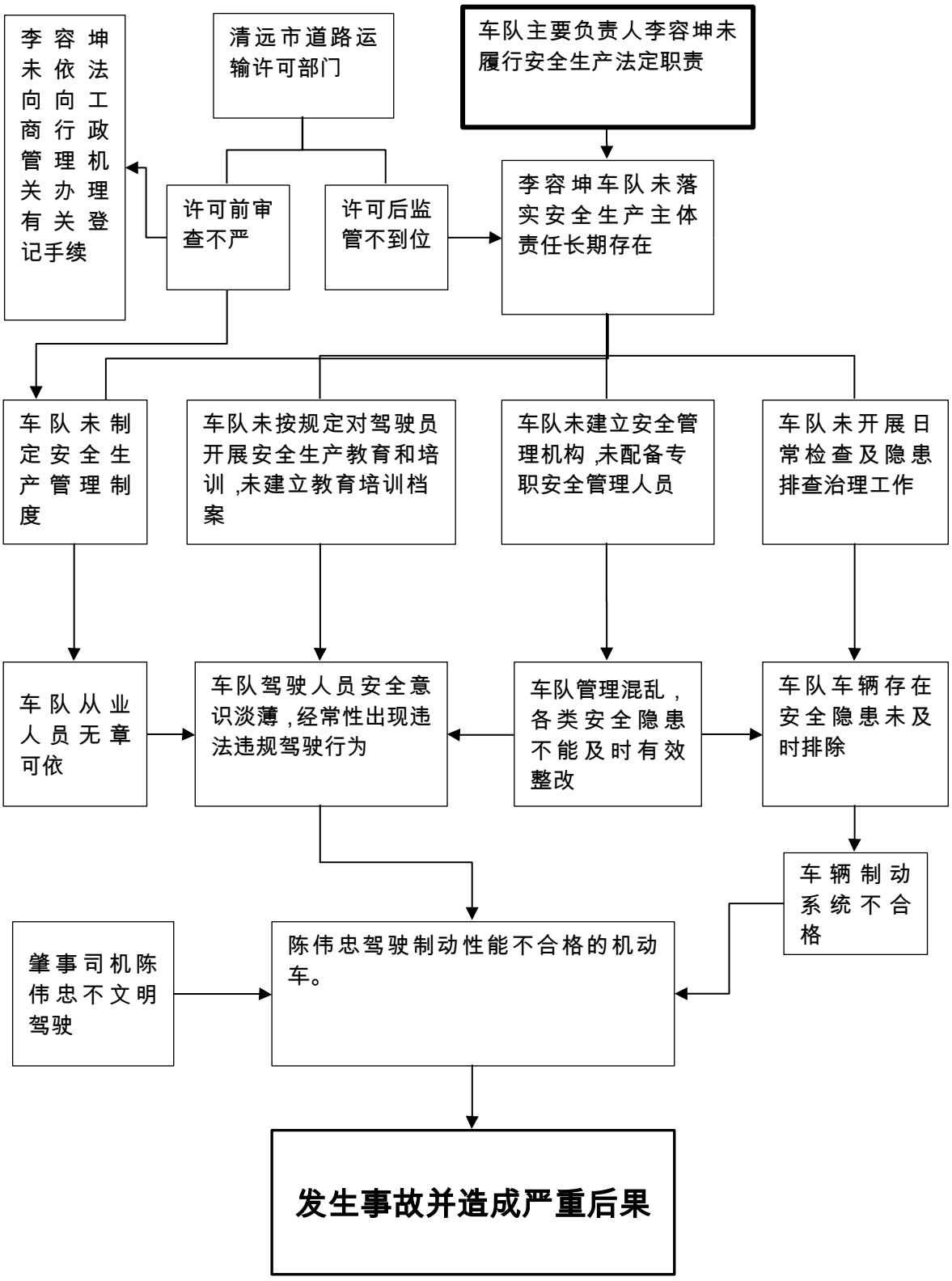


图 1　事故原因分析逻辑图

（一）直接原因

陈伟忠驾驶机件不符合技术标准的粤R47688号牌重型半挂牵引车牵引粤R1667挂号牌重型平板自卸半挂车，未按照操作规范安全驾驶、文明驾驶，沿花都区机场东环路由北往南行驶的过程中，车身右后侧与前方同方向由黄凤生骑行的自行车发生碰撞，致黄凤生倒地被牵引车辗压，是导致此事故发生的直接原因。

（二）间接原因

李容坤车队安全生产责任制未建立、不落实；未制定安全生产管理制度；未建立安全管理机构，未配备安全管理人员；未按规定对驾驶员开展安全生产教育和培训；未建立教育培训档案；未开展日常检查及隐患排查治理工作，导致从业人员法律和安全意识淡薄，驾驶员违反操作规程驾驶车辆，管理漏洞非常严重，是导致此事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查，花都区“11•23”生产经营性道路交通一般事故是一起生产安全责任事故。

四、事故单位存在的主要问题

李容坤车队作为货运经营单位，未依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，违反了《道路货物运输及站场管理规定》第八条的规定；未制定安全生产管理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条[8]的规定；未建立安全管理机构，未配备安全管理人员，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[9]

[8]《中华人民共和国安全生产法》第四条：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险物品的生产、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

的规定，造成本车队至今无章可依、无人管理状态；未按规定对驾驶员开展安全生产教育和培训，未建立教育培训档案，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[10]的规定，造成驾驶人员安全意识淡薄，经常违法违规驾驶；未开展日常检查及隐患排查治理工作，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十八条[11]的规定，造成车队车辆制动系统不合格、驾驶人员经常性违法违规驾驶的安全隐患未被及时发现和治理，最终导致发生事故并造成严重后果。车队的上述行为是造成事故的根本原因，车队对事故的发生负有重要责任。因该车队是非法人组织，其责任由实际控制人和受益人李容坤承担。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任的人员（1人）

陈伟忠，肇事车辆驾驶员，陈伟忠驾驶制动性能不合格机动车上路行驶时，未按照操作规范安全、文明驾驶车辆并造成事故，并在事故双方责任认定中负全部责任。陈伟忠涉嫌交通肇事罪，建议由公安机关立案侦查并吊销陈伟忠机动车驾驶证。

（二）建议给予行政处罚的单位（1个）

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

李容坤车队，对本起事故负有重要责任，依据《安全生产法》第一百零九条第（一）项[12]规定，建议由区应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）其他处理建议

根据《道路货物运输及站场管理规定》（2016年4月11日交通运输部《关于修改<道路货物运输及站场管理规定>的决定》第四次修正）第八条规定，申请从事道路货物运输经营的，应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续后，向县级道路运输管理机构提出申请《道路运输经营许可证》，但李容坤车队于2017年6月23日已取得《道路运输经营许可证》，而《工商营业执照》至今未取得。同时《道路货物运输及站场管理规定》第六条还规定，申请从事道路货物运输经营的，应当具备健全的安全生产管理制度.....经查，李容坤车队未制定安全生产责任制度、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员和车辆安全生产管理制度等。因此，清远市交通运输行政许可部门在对李容坤车队的资质审查和日常监管过程中，存在未依法行政的行为，使得李容坤在不具备安全生产条件的情况下取得《道路运输经营许可证》，导致车队不落实安全生产主体责任的情况长期存在，日常监督检查未被发现并及时责令改正，以上行为与本次事故的发生有因果关系。建议区安委会函告清远市人民政府强化辖区运输企业的监管，同时责成清远市交通运输局依法吊销李容坤的《道路

[12]《安全生产法》第一百零九条第（一）项规定："发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；"

运输经营许可证》。

六、事故防范和整改措施

虽然本次事故是由过境车辆违反相关法律法规造成的，事故单位也不在我辖区内，监管责任也不在我区，但我们要从事故中吸取教训，制定措施，预防和控制同类事故发生。

（一）进一步督促运输企业落实安全生产主体责任。

各级各部门要切实抓好道路运输企业安全生产主体责任的落实。要严格运输企业的市场准入，加强对运输企业的日常监督检查，督促其建立并落实安全生产责任制和安全保障措施，及时排查安全隐患。要加强企业主要负责人、安全生产管理人员和驾驶员安全培训。对发生事故的运输企业，要依法加大对企业负责人的责任追究力度和企业的经济处罚力度。

区交通运输部门和交警大队要督促道路运输企业加强对从业人员的安全生产教育和培训工作，要从严要求，从严考核、从严管理，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本职岗位的安全操作技能并提升从业人员的安全操作意识和突发事件应急处置能力。

（二）通报典型案例，强化警示教育。

区交通运输监管部门要将本次事故的处理结果通报到我区所有交通运输企业，让其从中吸取教训，得到警示，促进企业安全生产主体责任有效落实，企业管理人员认真履行职责。

花都区“11•23”生产经营性道路交通
一般事故调查组
（花都区应急管理局代章）
2020年1月20日